



יחזה דעת

גליון 195

השיעור מתקיים
בכל יום ראשון בשעה 20:15
בבית המדרש 'חזה דעת' רחוב אנסי' 1 ירושלים

השיעור השבועי של מו"ר הגאון הגדול
רבי דוד יוסף שליט"א

מיום א' י"א ניסן תשפ"ג

עורך ראשי: הרב אריאל סגרון

פסח
השנה
החדשה



חג הפסח

אכילת אורז וקטניות בפסח

נושאי השיעור: אם אורז הוא מין דגן | בזמן חז"ל היו אוכלים אורז בפסח | אמירת ההלל בראש חודש | מנהגים שיש להם מזל | מנהגי עדות בליל הסדר | מנהג האשכנזים שלא לאכול אורז בפסח | מנהג בני מרוקו באכילת אורז וקטניות בפסח | ספר 'בשמים ראש' | התרת נדרים על מנהג | ספרדיה שהתחתנה עם אשכנזי ולהיפך כיצד ינהגו לגבי קטניות בפסח

שמע מינה שאין חוששים לשיטתו של רבי יוחנן בן נורי שסובר שהאורז הוא מין דגן הוא וחייבים על חימוצו כרת.

ג. תרתי דסתרי

לכן אם יבוא משהו ויאמר שהאורז הוא חמץ, וידבר בזלזול על רוב הספרדים שאוכלים אורז, לא צריך אפילו לענות לו כי מי שאומר כך הוא לא יודע ללמוד! אין שום ספק שבזמן חז"ל כל עם ישראל היו אוכלים אורז בפסח. זה ברור מאד. האורז אינו מין דגן, כך נפסק להלכה. ולמי שיאמר כך יש לומר, שאם אוכל אורז בימות השנה איזו ברכה אחרונה מברך? הרי כמעט כל הראשונים סוברים שאדם שאכל מיני דגן ומברך עליהם 'בורא נפשות' זו ברכה לבטלה, וכך נוקטים להלכה. זה לא סתם ספק ברכות להקל, אלא זה ספק גדול מאד. ואם אורז הוא חמץ למה שלא יברך עליו 'על המחיה' לאחר האכילה?!

ד. מנהג תלוי במזל

למעשה הנוהגים שלא לאכול אורז בפסח זה מנהג קדום. כתוב "הכל תלוי במזל אפילו ספר תורה שבהיכל" - גם מנהגים תלויים במזל. יש מנהגים שיש להם מזל, יש שיש להם מזל גדול או מזל קטן, ויש מזל בינוני... אני יכול להגדיר שהמזל של האורז הוא מזל בינוני. הנה למשל מנהג אמירת הלל בראש חודש, וכי יש יהודי שאינו אומר הלל בראש חודש? והנה זה מנהג. הגמרא מספרת, שרב הזדמן למקום שהיו אומרים בו הלל בראש חודש, כלומר שבזמנו של רב - רב היה בתחילת תקופת האמוראים - והוא היה מאד מופתע. ורואים שעד אז לא היו אומרים הלל בראש חודש, והנה הוא רואה שיש שאומרים הלל בראש חודש, והתפלא מה הם עושים. הרי חז"ל לא תקנו להגיד הלל בראש חודש אלא רק בחנוכה ובמועדים. ורב רצה להפסיק אותם. ואז הוא שם לב שהם מדלגים "לא לנו" לא אומרים, ו"אהבת" לא אומרים. כשראה כך אמר שכיון שמדלגים כדי לעשות היכר שזה רק מנהג, לכן השאיר אותם כך. ועניינו רואות שהמנהג הזה התפשט בכל עם ישראל.

ה. מנהג חבטת הערבה ביום הושענא רבא

וכמו כן חבטת ערבה, שנחלקו בגמרא אם זה יסוד נביאים, דיינו שזה כמו תקנת חכמים חמורה שכבר הנביאים תקנוה, או שזה רק מנהג נביאים. ומספרת הגמרא על רבי ישמעאל



א. אורז אינו מין דגן

במסכת פסחים (כ"ט:) נחלקו ר' יוחנן בן נורי וחכמים, שרבי יוחנן בן נורי סבר שאורז נחשב למין דגן וחייבים על חימוצו כרת, אך חכמים חולקים, וסוברים שהאורז אינו מין דגן בכלל. השאלה הזו נוגעת לכל ימות השנה. אמנם האורז הוא היחידי מכל הדברים שלמרות שלהלכה אינו מין דגן אך מברכים עליו לכתחילה 'מזונות'. אך מאידך, מברכים עליו לכתחילה 'בורא נפשות'. [- בספרי הלכה ברורה חלק י' כתבתי שיש מחלוקת מה זה אורז. באירופה היה להם ספיקות גדולות בזה. כיום מקובל בידינו שמה שאנחנו קוראים 'אורז' או 'רייז' באנגלית זה האורז, ע"ש].

והנה לדעת רוב הראשונים, האוכל כזית ממני דגן ואינו יודע לברך ברכת מעין שלוש, אין לו סידור, אינו יכול לברך 'בורא נפשות'. וקל וחומר שברכת מעין שלוש אינה פוטרת במקום ברכת 'בורא נפשות'. והנה על אורז מברכים לכתחילה 'בורא נפשות' בסופו. כלומר שאין אומרים בזה ספק ברכות להקל, כי ההלכה נפסקה בבירור שהאורז אינו נחשב למין דגן, למרות שהוא מזין. ורוב הראשונים כך סוברים, שמברכים עליו 'מזונות', אך ברכה אחרונה עליו היא ברכת 'בורא נפשות'. ואין חוששין לסוברים שהוא מין דגן, ומה שמברכים עליו 'מזונות' הוא מחמת חשיבותו. אכן יש ראשונים שסוברים שגם על דוחן מברכים 'מזונות' ויש בזה כמה שיטות, והבאתי אותם בהלכה ברורה שם. אבל בוודאי כולם מודים שהדוחן אינו נקרא מין דגן.

ב. בזמן חז"ל אכלו אורז בפסח

באמת בסוף מסכת פסחים הגמרא אומרת כך בפירוש. שהנה איתא שם שבבבלי הסדר אוכלים שני תבשילין, אחד זכר לקרבן פסח, אחד זכר לקרבן חגיגה. ושואלת הגמרא, אלו שני תבשילין צריך להיות? אמר רב יוסף שני מיני בשר. רב הונא אמר אפילו סילקא וארוזא - 'סילקא' זה תרד. 'ארוזא' זה אורז. ומספרת הגמרא, שרבא שמע את המחלוקת, הוא פסק הלכה כרב הונא שלא צריך שיהיה דוקא שני מיני בשר אלא אפילו סילקא וארוזא. אמנם הוא לא התכוון להגיד דוקא את השני מינים הללו, אלא רק אפילו שהם מיני ירקות שזה דבר פשוט מאד ואין לזה כל כך חשיבות, אף על פי כן יוצאים ידי חובת שני תבשילין. אבל אמר רבא שם שכיון שפה קדוש של רב הונא אמר סילקא וארוזא, לכן היה מקפיד ומהדר בעצמו בכל שנה בערב פסח לאכול תרד ואורז. והגמרא שם מיד אומרת

מה ההבדל ביניהם?...

כששמעתי כך אמרתי לה, אוי ואבוי! ריבונו של עולם, הרי זה חמץ גמור! תגיד לה שלא רק שזה אסור אלא זה חיוב כרת! וגם צריכים להגעיל את כל הכלים, הם אכלו חמץ בפסח! היא נבהלה מאד. יש עמי הארצות לצערנו, שאינם מבינים את ההבדל בין כל דבר ודבר, הם לא מבינים את הדברים האלו. לכן בזמן הראשונים זו היתה אחת הסיבות לכך שנהגו שלא לאכול אורז.

יא. יש להקל בכלים שבישלו בהם קטניות

אם כן כאמור בערך בזמן מרן הבית יוסף זה התפשט אצל האשכנזים. וכנראה לפי מה שרואים שבזמנו לא היו ספרדים שלא אוכלים אורז. גם המרוקאים. מרן בשלחן ערוך כותב וז"ל: "אלו דברים שיוצאים בהם ידי חובת מצה, בחיטים ובשעורים ובכוסמין ובשיבולת שועל ושיפון. אבל לא באורז ושאר מיני קטניות. וגם אינם באים לידי חימוץ, ומותר לעשות מהם תבשיל". דהיינו מרן מפורש כותב שמותר לאכול אורז בפסח. והרמ"א בהגהה כותב: "ויש אוסרים, והמנהג באשכנז להחמיר ואין לשנות. מיהו פשוט דאין אוסרים בדיעבד אם נפלו לתוך התבשיל". ויש מחלוקת בדעת הרמ"א מה הדין כאשר נפלו לתוך התבשיל אם זה בטל בשישים או אפילו בשישים לא בטל. ומה הדין בכלים. ולהלכה בכלים שבישלו בהם אורז ושטפו אותם לאחר מכן, אפילו בכלי בן יומו אפשר להקל. אפילו לאשכנזים. אבל הם נזהרים שלא להקל גם בזה.

יב. נהגו שלא לאכול אורז משום מעשה שהיה

אם כן נראה שזה מנהג שהיה בעיקר אצל האשכנזים. ולאחר מכן המנהג התפשט בחלק מקהילות הספרדים. אפילו בירושלים הפרי חדש כותב שנהגו שלא לאכול אורז. וכותב שרוב תושבי ירושלים נהגו שלא לאכול אורז. אך מרן החיד"א שגם היה גר בירושלים וגם הוא כותב שלא אוכלים אורז, אבל מחמת מעשה שהיה:

שאיש אחד מנכבדי ירושלים עשה סעודה בחול המועד, והזמין את כל חכמי העיר. והיו לו משרתות שישבו ובדקו את האורז שלש פעמים. ואז הביאו לשלחן קערה של אורז כמו פירמידה כזאת, וכל אחד בא לקחת ממנו. והנה פתאום אחד קפץ וקרא לכולם שלא לקחת מהאורז כיון שב'שפיץ' של הפירמידה, למעלה למעלה, היתה חיטה מבוקעת. חמץ גמור. ואז כולם נבהלו וקיבלו על עצמם שלא לאכול אורז.

יג. מנהג יוצאי מרוקו

בקרב יוצאי מרוקו אני חושב שהרוב הגדול אוכלים אורז. חלקם שהתגוררו בכפרים יש שהיו אוכלים אורז. אבל בערים הגדולות במרוקו, לפי מה ששמעתי והתעניינתי, לא היו אוכלים אורז. ולגבי קטניות, יש שאינם אוכלים קטניות, אבל רובם הגדול אוכלים קטניות טריות. דהיינו שעועית ירוקה או פול ירוק וכיו"ב, אבל שעועית יבשה וכיו"ב לא היו אוכלים. וכל אחד יעשה כמנהגו.

יד. מהו תפוחי אדמה

אאמ"ר מרן זצוק"ל בא מבגדד, ושם חלק היו אוכלים אורז וחלק לא. הוא היה מאלה שנהגו לאכול אורז, וכך נהג בעצמו. הוא היה אוכל את כל סוגי הקטניות והאורז בפסח. הוא היה רגיל להזכיר בשיעורים שלו את דברי הגאון יעב"ץ. שהנה אלו שאינם אוכלים אורז, האשכנזים, יכולים לאכול בשר, יש שהרבה מהם לאכול היום, זה לא נורא. אבל פעם הם היו עניים, ובשר היה יקר, אורז וקטניות אסור. וגם תפוחי אדמה זה לא היה מאכל נפוץ בזמנו [- תפוחי אדמה מוצאם מאמריקה, לפני שגילו את אמריקה לא היה תפוחי אדמה. עד כדי כך שהאדמו"ר מצאנו בעל הדברי חיים רצה לומר שזה נקרא 'כמהין'. אמנם המשנה ברורה קורא לתפוחי אדמה 'ארד עפיל' - תפוח קשה. ובספר מהרי"ל שם דן אם אפשר לאכול את זה בערב יום הכיפורים, שיש מאכלים שטוב לאכול ויש מאכלים שלא. ומהרי"ל חי מאה שנה לפני שגילו את אמריקה, ולא מסתבר שהתכוון לתפוחי אדמה. ואולי הכוונה היא לתפוח אדמה מתוק. אני לא יודע מה הכוונה. אבל ודאי ש'ארד עפיל' של מהרי"ל זה לא ה'ארד עפיל' של המשנה ברורה. זה משהו אחר. יש שמביאים מספר הערוך שכותב על כמהין 'קרטופל', ולכן יש שאומרים שתפוחי אדמה הם כמהין. אבל זה לא זה 'קרטופל' זה לא קרטופל, זה משהו אחר לגמרי. וזה ודאי אינו תפוח אדמה. אין ספק בזה].

טו. אשרי מי שניפץ את החומרות הללו אל הסלע

אם כן בליט ברירה במדינות האשכנזים היו אוכלים מצות. כך כותב הגאון יעב"ץ שבגלל שאין להם מה לאכול היו אוכלים הרבה מצות. ולמעשה המצה זה הדבר הכי מסוכן מבחינת חמץ. הרי אז לא היה להם מכוונות וחשמל וכו', והיו צריכים לאפות כמויות גדולות של

ברבי יוסי שלקח את הערבה ביום הושענא רבא "חביט חביט ולא בריך" דהיינו שחבט ולא בריך. "קסבר מנהג נביאים הוא". וכך נפסק להלכה שזה מנהג. והנה לא ראינו יהודי שלא יעשה חבטת ערבה ביום הושענא רבא. המנהג הזה פשט בכל מקומות עם ישראל.

ו. אכילת ביצה בליל הסדר וסינוב הקערה על ראשי המסובין

אכן יש מנהגים שעדות מסוימות, ממש בודדות נהגו אותם. הנה המנהג של הבבלים לאכול ביצה בליל הסדר ואומרים "זכר לקרבן חגיגה". כשהייתי אצל אאמ"ר מרן זצוק"ל הוא היה אומר שהמנהג לאכול את זה הוא קודם אמירת ההגדה. זה לא קשור בכלל לסעודה. והיו נותנים לכל אחד מהמסובים בבית חתיכה קטנה של ביצה, כדי שלא יהיה כזית ויכנסו לספק ברכה אחרונה, [- הילדים היו בוכים וצועקים שרוצים עוד ביצה, רעבים רוצים לאכול...] ומברכים 'שהכל' ואומרים "זכר לקרבן חגיגה". והנה מי שרוצה לקיים את המנהג הזה ולא להיכנס לספיקות, יכול לפני 'ורחץ' מיד לאחר הקידוש לקחת ביצה ולברך 'שהכל' ולומר "זכר לקרבן חגיגה" ולאכול ולברך 'נפשות'. ויעשה הפסקה של כמה דקות כדי שלא יהיה שום חשש, ואז ליטול ידיים בלי ברכה ולאכול מהכרפס פחות מכזית. [ואדרבה זה יכול לעזור בסדר, כיון שיש הרבה שלאחר ששטו כוס יין קשה להם להימנע מלאכול בכרפס כזית, אבל לאחר שאכלו את הביצה אולי באמת יאכלו פחות מכזית כדעת מרן השלחן ערוך.] אבל זה מנהג, ואני חושב שרוב האנשים לא יודעים מהמנהג הזה.

כמו כן לבני מרוקו יש מנהג שלוקחים את הקערה ומעבירים על הראש לכל אחד ואומרים "בבהילו יצאנו ממצרים לשנה הבאה בירושלים". זה מנהג יפה מאד. ומי שרוצה יכול בליל הסדר להיות עיראקי ולאכול ביצה, או להיות מרוקאי ולסובב את הקערה על הראש. כל אחד רוצה לאמץ מנהגים ממנהגים שונים, אין בזה שום בעיה, אבל זה מנהגים של עדות מסוימות.

ז. מנהג של שטות

פעם היה אחד שנכנס לאיזה בית כנסת וראה שכשמיגיעים ל'מודים דרבנן' כולם מסתובבים למערב ומשתחוים. והוא התפלא, ושאל אותם על כך, הרי לפי המקובלים כשאומרים 'בואי כלה' בקבלת שבת כותב רבינו הא"ר 'שצריך להיות לצד מערב, אבל זה לא קבלת שבת, זה רק מודים דרבנן. אבל הם לא ידעו לענות לו ואמרו לו שכן הוא מנהג אבותיהם. והוא חקר ודרש, ואז התברר שהיה בית כנסת ישן בעיר שכותר המזרח היה כולו ארון הקודש, וכיון שלא היה מקום בכותר המזרח, שמו שלט גדול של מודים דרבנן בכותר המערב ומי שהיה רוצה לקרוא את זה מתוך השלט היה מסתובב למערב. וכך נוצר המנהג... כלומר יש מנהגים שזה סתם, שיסוד המנהג זה שטויות ממש, אבל יש מנהגים שיש להם בסיס.

ח. התפשטות המנהג שלא לאכול אורז בפסח

המנהג שלא לאכול אורז בפסח הוא מנהג חשוב מאד שנוסד על ידי רבים מרבנותינו הראשונים. עוד לפני כ-700 שנה ויותר, מוצאים בדברי הראשונים שמזכירים את המנהג הזה. ואפשר לומר שבתקופת הרמב"ם כמעט ולא מצאנו יסוד למנהג שלא לאכול אורז, וכולם היו אוכלים. אך כשהתחיל המנהג הוא התחיל בקהילת אחת ועבר לקהילות אחרות. עד כדי שמי שלומד טוב את דברי הראשונים רואה שהראשונים שהיו לפני כ-800 שנה גם האשכנזים נהגו לאכול אורז. אבל לאט לאט המנהג הזה התפשט עד שהפך להיות מנהג כללי אצל כל האשכנזים. וכבר לפני כ-500 שנה נעשה למנהג של כל האשכנזים. מרן הבית יוסף כותב שאין מי שחושש למנהג שלא לאכול אורז וקטניות זולת האשכנזים.

ט. הסיבה שלא לאכול אורז בפסח

הסיבה שנהגו שלא לאכול אורז היא לא מחשש שהוא חמץ, אלא כיון שהם רצו לעשות חרקה אמיתית מהחמץ, ובאורז יש שתי בעיות: האחת, שפעמים ומעורב בו חיטה ולפעמים אפילו קמח. פעם היו אורזים את האורז בשקור של קמח. הבעיה השניה, שכיון שהאורז מבשלים אותו והוא מעשה קדירה, יכול להיות שאנשים יטעו ויבואו לבשל חיטה.

י. אנשים עלולים לטעות בין אורז לחיטה

כשראיתי את הטעם הזה התפלאתי, וכי יכול להיות עם הארץ? כזה שיבוא לומר שאם אורז מותר לבשל אז מותר גם לבשל חיטה? מי יבוא לחשוב כך? והנה הקב"ה קורא מחשבות, ובאותו יום היו כאן כמה רבנים שעונים לשאלות בהלכה בטלפון, ונתבקשתי לענות גם כן, והיתה אשה אחת שצאללה וסיפרה על שכתבה שרגילה לעשות חמין בפסח והיא שמה שקית של חיטה בתוך החמין! והיא מספרת לפי תומה שהעירה לשכנה שאולי יש בזה בעיה, אבל השכנה אמרה לה, הרי גם אורז מותר לבשל, ואם אורז מותר גם חיטה מותר! וכי

מצות. ולצערנו נוצר זלזול, לא היו יודעים להתארגן כראוי. והיו נכשלים בחמץ גמור לפעמים. לכן הגאון יעב"ץ כתב, שאם כן מה הרווח? הרי יוצא שכרו בהפסדו, מצד אחד מחמירים שלא לאכול אורז וקטניות שהם מותרים בהחלט, ומצד שני מקלים לאכול הרבה מצה והיא לא כל כך מהודרת, ואולי אפילו חשש חמץ. והוא כותב, שאבוי החכם צבי היה מצטער מאד מהמנהגים הללו, עד שכתב "אשרי מי שיאחז וניפץ את החומרות הללו אל הסלע..." בצורה חריפה מאד.

טז. שו"ת בשמים ראש

יש ספר שבאמת הפריז בנושא הזה, הגזים לגמרי. ונקרא 'בשמים ראש'. הספר הזה יצא לפני קצת יותר ממאתים שנה. שהיה איש אחד פיקח מאד, עילוי, אבל גם משוגע. אדם מוזר מאד. והוא בא וטען שמצא כתב יד של הרא"ש, וקרא לזה 'בשמים ראש'. שהוא תשובות של הרא"ש. והדפיס את התשובות הללו, וכתב עליו פירוש בשם 'כסא דהרסנא'. ויש שם תשובה שכתוב בה שהנוהגים שלא לאכול אורז צריך לבטל את המנהג, כי זה מנהג שבא מהקראים. לא פחות ולא יותר ה' ירחם. וזה שקר וכזב, כי זה מנהג שאנחנו רואים שהוא בא מגדולי ישראל, שחלקם חיו אף בתקופת הרא"ש. כמו הגהות מיימוניות, והסמ"ק. והיו אפילו שחיו עוד קודם הרא"ש. וזה דבר שלא יעלה על הדעת.

כמה מגדולי ישראל יצאו נגד הספר הזה, ואמרו שהוא שקר. היה אחד מגדולי ישראל שקרא לזה "לא פסקי הרא"ש אלא כזבי הרא"ש", זה שקר וכזב, זה לא הרא"ש כתב את זה. דרך אגב קראו לו למחבר שהוציא את הספר קראו שאול ברלין. ולאחר זמן הוא פרסם כתבי פלסטר נגד מרן החיד"א וכמה גדולים בדור הזה.

אומרים שבסוף שהוא איבד את עצמו לדעת. אבל הוא היה אדם מוזר מאד. במידה מסוימת הוא היה שייך לפרורמים. הוא היה קצת רפורמי. הוא היה תלמיד חכם פיקח מאד. לזייף ספר כזה זה לא דבר פשוט. הסגנון של הספר עצמו, וגם ה'כסא דהרסנא' שכתב, רואים שהוא היה תלמיד חכם, אבל ה' ירחם איך עולה על דעתו של תלמיד חכם לזייף ספר שלם? ממש מוזר. אבל ב"ה שיש לנו גדולים יותר פי כמה וכמה ממנו שבדקו ומיד אמרו שזה שקר ולא הרא"ש כתב את הספר הזה.

למעשה ההתייחסות שלנו אל הספר הזה היום היא שוודאי זה לא הרא"ש כתב אותו, ואנחנו תולים בוודאות שזה מזויף. אך מצד שני צריך להסתכל לתוכן הדברים. ואם הוא אומר קושיא יפה או תירוץ טוב, צריך להתבונן לגופו של ענין. לגופם של דברים ולא של דוברים. לכן הנוהגים שלא לאכול אורז בפסח בוודאי שצריכים לקיים מנהגם. זה מנהג אבותיהם.

יז. התרת נדרים למי שנהג שלא לאכול אורז

אדם שנהג שלא לאכול אורז ורוצה להתיר את נדרו ולאכול אורז בפסח, יש בזה כמה נקודות בהלכות נדרים, זה מאד לא פשוט האם בדברים כאלו אפשר לעשות התרה. וראשית אדם שנהג מנהג טוב הוא קיבל את זה עליו כמנהג, ואינו יכול לעבור על המנהג.

והנה יש ירושלמי שכתוב שם משפט שיש לגביו מחלוקת ראשונים איך לפרש אותו. כתוב בירושלמי כך: "כל דבר שהוא יודע בו שהוא מותר ונוהג בו איסור, נשאל ואין מתירין לו". דהיינו אם יודע בו שהוא מותר ונוהג בו איסור, נשאל ואין מתירין לו. "וכל שהוא טועה וחושב שזה אסור, נשאל ומתירין לו". יש ראשונים שמסבירים כך, שכאן אנחנו רואים שהירושלמי מחלק בין מנהג שאדם נהג כשהוא יודע שזה רק מנהג, כמו אורז למשל, שידוע שאינו חמץ וזה רק מנהג. לבין כשחשב בטעות שזה חמץ. שאם יודע שזה מותר והוא רק מנהג, נשאל ואין מתירין לו. דהיינו שלא יועיל התרת נדרים. ורק אם הוא טועה, שהוא חשב שזה חמץ, דהיינו שזה מנהג בטעות - נשאל ומתירין לו - על ידי התרת נדרים.

יח. התרת נדרים מועילה למנהג

אבל יש פירוש אחר בראשונים. שהנה במנהג שאדם יודע שזה רק מנהג, נשאל ואין מתירין לו. דהיינו שאין מתירין לו לעבור סתם על הנדר אלא מצריכים אותו התרת נדרים. אבל אם זה מנהג בטעות - נשאל ומתירין לו - גם בלי התרת נדרים. כלומר שכל מה שהירושלמי דן הוא אם צריך התרה או לא, אבל גם אם הוא יודע שמותר ונהג מנהג של איסור, וודאי שמועיל התרת נדרים. וכך למעשה נפסק להלכה, שמועיל התרת נדרים.

יט. התרת נדרים על מנהג אבות

אלא שיש בעיה נוספת. הנה המנהג לאסור אכילת אורז בפסח הוא מנהג קדום, מנהג אבותינו בידינו, האם במנהג אבות אפשר לעשות התרת נדרים? והנה הגמרא במסכת פסחים מספרת על עיר אחת

ששמה 'בישן'. ושם היה להם מנהג של אבותיהם. ובאו אל רבי יוחנן ואמר להם "כבר קיבלו אבותיכם עליכם" - זה מנהג אבות, אתם לא יכולים לבטל אותו. ויש מחלוקת האם מה שאמר להם "קיבלוהו אבותיכם עליכם" הכוונה שלא יועיל התרת נדרים, או שהתרת נדרים כן תועיל להם. לפי מרן הבית יוסף גם במנהג אבות יועיל התרת נדרים. אבל זו מחלוקת עצומה, ויש הרבה פוסקים שסוברים שבמנהג אבות אין מועיל התרת נדרים.

והפיתרון בזה הוא, שאם זה מנהג של קהילות שלימות, לא סתם מנהג אבות, כמו האשכנזים שכך נהגו באשכנז כולם, ובעשרות שנים האחרונות באו כולם לארץ ישראל וכל האשכנזים שומרי תורה ומצוות המשיכו את המנהג הזה, והמשיכו ללכת בעקבות הרמ"א בין בהלכות ובין במנהגים. בזה אנחנו באמת מחמירים שלא יועיל להם התרת נדרים. ואם יבוא אשכנזי ויאמר שהוא מוכן לקבל עול מצוות של ספרדים... נאמר לו כבר קיבלו אבותיך ואבות אבותיך, אתה צריך להמשיך את מנהג אבותיך.

כ. התרת נדרים ליוצאי מרוקו על אכילת אורז וקטניות

אבל אם יבואו אנשים שלא כולם נהגו במנהג הזה, כגון יוצאי מרוקו שחלק נהגו וחלקם לא, [- תבדקו טוב טוב ותראו שזה לא כולם], אם יבוא משהו וירצה לעשות התרת נדרים, דעתו של אאמו"ר מרן זצוק"ל שאפשר לעשות להם התרת נדרים. יתירה מזאת, בחור מרוקאי שבבית הוריו אינם אוכלים אורז, הרי אם יבוא לביתם ויאכל אורז זו חוצפה, אבא שלו לא אוכל והוא אוכל! הגם לכבוש את המלכה עימי בבית? כלומר מה שלא אכל אורז עד עכשיו זה בגלל שהיה רווק וסמוך על שלחן אביו. ממילא כאשר הוא מתחתן, ורוצה לנהוג בשנה הראשונה אחרי החתונה לאכול אורז בפסח, שאפילו התרה אינו צריך! כך סובר אאמו"ר. ומבאר, שבכגון דא הוא עצמו מעולם לא נהג. מה שהוא לא אכל זה בגלל שהיה סמוך על שלחן הוריו, אבל כעת בשנה ראשונה רוצה לשנות רשאי.

ואכן כמה פעמים שאלו אותי אנשים מרוקאים שלא ידעו אם הוריהם היו אוכלים קטניות טריות או לא. ואני אמרתי להם שבוודאי שאפשר לעשות התרה, ועשיתי להם התרת נדרים והם אוכלים.

אך באופן כללי, בתוך עמי אנכי יושב, ואני יודע שהמרוקאים לא רוצים לעשות התרת נדרים. ואלה שמתחתנים רוצים להמשיך את המנהג של האבא שלהם. ככה הוריהם נהגו. הם מפחדים גם לעשות נגד מה שראו שכל כך הקפידו על זה ותבוא עליהם הברכה, הם יקבלו על זה שכר בשמים.

כא. המצות כיום הם בכשרות מהודרת

וכן על דבר הטענות שטוען הגאון יעב"ץ שבגלל זה אוכלים הרבה מצה, אני חושב שהיום השתנה המצב, היום יש הרבה אנשים שלא אוכלים אורז ולא קטניות ולא זה, והם כמעט לא נוגעים במצה במשך החג. ועוד, היום המצות מכונה שיש, במיוחד שיש כמה מאפיות שאופים מצות מהודרות כאלו שמנקים את המכונה כל י"ח דקות, והם בהשגחת בד"צים טובים עם הקפדה גדולה ממש ומשגיחים צמודים, כמעט ואין את החשש של חמץ במצות מכונה.

כב. יש לברר מיהו גוף הכשרות במצות

ואילו במצות יד באמת כדאי לבדוק מי אפה אותם, איזו מאפייה ואיזו השגחה ואם היא השגחה טובה. כיום יש שמות מפוצצים, האדמו"ר ההוא והרב הזה, והבית דין של קהילת וכו', אני לא יודע ואני לא מכיר, יכול להיות שזה טוב מאד, אבל כדאי מאד שכל אחד לא יהיה במצב של 'סמוך', לא לסמוך רק על השמות אלא לבדוק כל דבר לגופו. בכלל אני מקפיד בהכשרים כשאנשים שואלים אותי, אני אומר להם את האמת: שאני לא יודע! אנשים שואלים אותי על הכשרים מחו"ל, היום מביאים לארץ הרבה דברים מחו"ל. יש יבוא גדול מאד של כל מיני מוצרים שכתוב עליהם כשר לפסח למהדרין מן המהדרין וכו' וכו', אבל את האמת שואלים אותי אני אומר להם מה אתם רוצים ממני? למה אתם חושבים שאני יודע יותר מכם בנושא הזה? אני לא משגיח כשרות ולא בדקתי את זה! אני לא אומר שום מילה רעה אבל אני לא יודע.

כג. קוקה קולה ללא הכשר

פעם ראיתי באיזה מקום מכתב של הרב לנדא, האבא של הרב כיום. והוא כתב על 'קוקה קולה' שהרבנים שמתירים 'קוקה קולה' ללא הכשר - לא רק בפסח אלא אפילו בכל ימות השנה - הם לא יודעים את העובדות. הוא טוען שהוא בדק וגילו לו את כל הסודות. הרי 'קוקה קולה' זה סוד כמס. יש אנשים בודדים בעולם שיודעים איך עושים 'קוקה קולה', ותמיד הם היו בהכשר 'רבנות' ולפסח בוודאי שלא היה לזה הכשר, וכשבאו 'פפסי' וקיבלו על הקולה שלחנה הכשר של העדה החרדית, 'קוקה קולה' הבינו שזה לא פשוט, יש להם עכשיו תחרות, הרי הציבור החרדי הוא ציבור גדול מאד. והם פנו לרב לנדא

מאות בשנים. ולפני בערך כ-250 שנה התחילו להגיע תלמידי הבעל שם טוב, תלמידי הגאון מוילנא, והם היו מיעוט. אבל מהרגע שהם הגיעו האשכנזים לירושלים, הם יסדו קהילות נפרדות, קהילות שלהם, פרושים, חסידים, יסדו קהילות. והמשיכו את המנהגים שלהם. היום זה כבר בלתי הפיך, אי אפשר לשנות את זה. רק כשיבוא משיח צדקנו בעזרת ה' כולנו נהיה מנהג אחד.

התרת נדרים לאשכנזיה שהתחתנה עם ספרדי ולהיפך

אמנם אני יודע שיהיו כאלו שיגידו, היום יש כל מיני מודרניים למיניהם ויאמרו שהיום הבעל צריך ללכת אחרי מנהגי אשתו. והאמת שכך כתוב בנביא, 'וילך מנוח אחרי אשתו', וחז"ל לומדים מכאן שמנוח עם הארץ היה... כך אומרים חז"ל, לא אני... לכן בדברים הללו כדי לעשות שלום אנחנו הולכים אחרי הכלל שיש לנו שאשה הולכת אחרי בעלה. ואמנם ראיתי כמה פעמים שאמור"ר מן זמננו שעשה התרת נדרים לאשכנזיות, אבל הוא סובר שמעיקר הדין אפילו זה לא חובה. אבל כדאי לעשות התרת נדרים כבר בשנה הראשונה שהם התחתנו, ואז אם התחתנה עם ספרדי רשאית לאכול אורז וקטניות. מצד שני דעתו של אמור"ר היתה, שספרדיה שהתחתנה עם אשכנזי, כמוהן שבבית אסור לה לבשל אורז וקטניות כי זה המנהג של בעלה, היא צריכה ללכת אחרי מנהגי בעלה. אבל כשהולכת לבית הוריה ושם אוכלים אורז וקטניות, מותר לה עדיין לאכול. למרות שלכאורה היא התחתנה והיא כבר שייכת למשפחה של בעלה. בכל זאת מכיון שאנחנו פה בארץ ישראל, אתריה דמרון, והיא נהגה כך מקודם. בזה דעתו שאפשר שהיא יכולה להקל בזה.

והעיקר הוא, להתבונן במנהגים, אלו שיש להם בסיס ויסוד בדברי רבותינו. אנחנו מכבדים אותם מאד מאד. ולא מזלזלים בשום מנהג. אם אראה מרוקאי שלא אוכל אורז, אני מכבד אותו. ואם בא אלי מרוקאי שאינו שומר תורה ומצוות, אני לא יכול לתת לו אורז כי "בין כה הוא לא שומר תורה ומצוות", אם אבותיו נהגו שלא לאכול אורז אני לא אתן לו. קל וחומר אם יבוא אשכנזי אלי הביתה, אכבד אותו ואת מנהג אבותיו ולא אתן לו אורז וקטניות וכל דבר שהם נוהגים. אנחנו נכבד אחד את השני, לא כמו שיש היום איזה מצב של שנאה! נורא ואיום מה שקורה סביבנו! זה לא יאומן שאנחנו אפשר לומר אולי חלילה כבר נפרדים שלא נשארים עם אחד! ובאמת החילונים הם האחים שלנו! הם האחים שלנו! זה כואב לראות את הפירוד לבבות שנוצר במיוחד בזמן האחרון!

בעזרת ה' נכבד אחד את השני, לקרב, צריך לדעת שלקרב זה לא בהפגנות, ולא בקללות ובצעקות ובמלחמות. לקרב זה רק 'דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום'. וזה מתחיל אצלינו בציבור שלנו, לכבד כל אחד את המנהגים של העדה האחרת. ונוכח בעזרת ה' לבניין בית המקדש, משיח צדקינו יאחד את כולנו, אמנן כן יהי רצון.

ואמרו שהם רוצים כשרות. אבל הוא אמר שאין חכמות, הוא רוצה לדעת בדיוק מה המתכון. לקחו אותו לכמה מקומות בחו"ל, והוא בדק ביסודיות ונתן הכשר ל'קוקה קולה', כולל לפסח. והוא כתב במכתב הזה, שיש מקומות שגם בפסח זה חמץ גמור! בארצות הברית כיום הם עושים שינוי בפסק, יש להם הסכם עם גופי הכשרות לעשות שינוי עם הפסק. אבל בארץ ההשגחה של הרב לנדא שאומר שבדק בצורה מאד יסודית, עד אחד נאמן באיסורין, בפרט הוא שהיה מבין גדול בענייני כשרות.

בכלל כיום הרוב הגדול של המשקאות קלים, צריך לבדוק כמובן על כל בקבוק, אבל על הרוב יש כשרות טובה לפסח, ואפשר לסמוך על הכשרויות, כמו 'בד"ץ מהדרין של רחובות', 'הרב לנדא', 'שארית ישראל' וכיו"ב. שוודאי שאפשר לסמוך על ההכשרים הללו, זה בדוק וברור.

אבל באופן כללי ודאי שכל אחד כדאי לו להיזהר ולא לסמוך. אני משתדל כמעט אם אני לא יודע בוודאי שזה אנשים שאני יודע ואני סומך עליהם, אני הולך לבתים אחרים אני ישתה כוס תה. יש היום גם סוכריות כשרה לפסח בהשגחת הבד"ץ. וכן לתה ולקפה. ברוך ה' היום יש הכל. אך לא חייבים יותר מדאי להרבות בדברים שהם בעייתיים, בתבשילים וכיו"ב.

במיוחד אני אומר שכדאי להיזהר מכאלו שכמעט על כל דבר יש כשרות שלהם. הם נותנים בקלות את הכשרות. וכשכתוב שהכשר 'העדה החרדית' הוא לא כולל פסח, למה הם לא רצו לתת לפסח? אני לא יודע. אבל זה לבד מספיק כדי לחשוב שאם הם לא נתנו וההכשר השני נתן כשרות לפסח אולי יש פה איזו בעיה. אני לא יודע. אני נזהר בדברים כאלו. לכן אני אומר שכדאי לכל אחד מאיתנו, גם אם זו חומרא, כדאי מאד להחמיר בה. וזה הרבה יותר חמור מחומרא של אורז בפסח.

כד. עבר דירה אם צריך להחמיר במנהג המקום

אם אדם הלך ממקום שנהגו מנהג מסויים ועקר לעיר אחרת, זה תלוי, אם הוא הלך זמנית וחוזר, נותנים עליו את החומרות של המקום שיצא משם, ואת החומרות של המקום שהלך לשם. אבל אם עקר לגמרי את דירתו, אז המקום שהלך לגור שם באופן קבוע, עליו לנהוג כמנהג המקום.

והנה בשו"ת אבקת רוכל מובא שבזמן מן הבית יוסף היתה קהילה אחת, אני חושב שזה היה במצרים, שהגיעו לשם אשכנזים, היה גירוש במקום של האשכנזים, הם סבלו שם דיכוי נורא, והגיעו קבוצה שלימה למצרים. ולאט לאט באו עוד ועוד. הם הודיעו למשפחות שלהם שטוב להם שם ואינם סובלים מהגויים כל כך ולאט לאט התרבו והפכו להיות רוב הקהילה.

והספרדים שהיו שם שאלו את מן הבית יוסף מה עכשיו עושים, האם לאחר שהאשכנזים נעשו רוב, אנחנו נהיינו אשכנזים? ומן הבית יוסף ענה להם כך, כיון שהם לא באו בבית אחת, אלא באו מעט מעט, ממילא כל מעט שבאו הפכו להיות ספרדים, ולאחר מכן כשהגיעו עוד אשכנזים הם הפכו להיות גם ספרדים, דהיינו כל קבוצה שבאה הם 'עוזרים' לספרדים לבטל אותם. וממילא הקהילה שם הם ספרדים כולל האשכנזים ששם.

בדורות האחרונים בארץ ישראל, למעשה היישוב הספרדי היה פה



קו ההוראה העולמי

שע"י בית ההוראה 'יחיה דעת'

בנשיאות מו"ר ועט"ר הגאון הגדול **רבי דוד יוסף שליט"א**

6730
972732496730

ניתן להפנות שאלות
אל רבני בית ההוראה שליט"א בכל שעות היום בטלפון
למתקשרים מחו"ל: